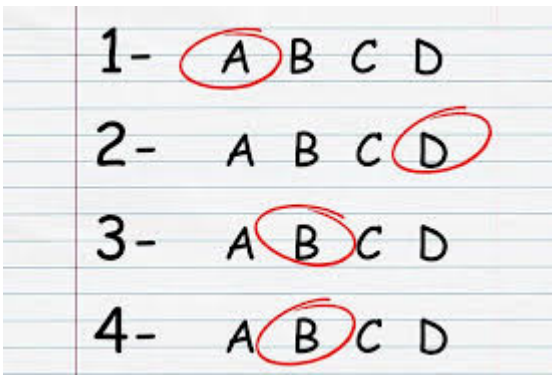


TEMA 70



TEST DEL TEMA

LA MEDIACIÓN: CONCEPTO Y TIPOS.

LEY 1/2.007, DE 21 DE FEBRERO, DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

APLICACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA.

1.- Podemos considerar como métodos alternativos en la resolución de conflictos:

a.- La negociación y la mediación.

b.- La conciliación y el arbitraje.

c.- Ambas opciones son correctas.

2.- Podemos considerar como sistemas "autocompositivos" (señala la opción incorrecta):

a.- El arbitraje.

b.-La mediación.

c.- La conciliación.

3.- Cuando en un conflicto es una tercera persona la que impone la solución, nos estamos refiriendo a procedimientos:

a.- Autocomposositivos.

b.- Heterocompositivos.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

4.- Podemos afirmar que la mediación es:

a.- Una actividad puntual.

b.- Una postura ética.

c.- Un proceso.

5.- ¿Quién dirías que es el principal protagonista en un proceso de mediación?:

a.- El mediador.

b.- Los participantes en la mediación.

c.- La institución.

6.- Es objeto de la mediación:

a.- Encontrar opciones y considerar alternativas.

b.- Llegar a acuerdos mutuos.

c.- Ambas opciones son correctas.

7.- En España se aprobará la Ley 5/2.012, reguladora de:

a.- La mediación penal.

b.- La mediación civil y mercantil.

c.- La mediación familiar.

8.- En la definición de mediación de Folberg y Milne, señala la afirmación incorrecta:

a.- La mediación es un proceso ilimitado en el tiempo.

b.- La mediación atiende las necesidades de todos los participantes.

c.- La mediación provee un modelo para futuras resoluciones de conflictos.

9.- Para Taylor son objetivos de la mediación:

a.- Preparar a los participantes para aceptar la toma de decisiones realizada por un tercero.

b.- Reducir la ansiedad y otros efectos negativos de los conflictos.

c.- Focalizarse en los factores causales del conflicto.

10.- En el ámbito del Trabajo Social nos hemos encontrado con procesos de mediación:

a.- A nivel comunitario.

b.- A nivel familiar.

c.- Ambas opciones son correctas.

11.- El concepto de mediación "apreciativa" es acuñado por:

a.- Mary Richmnond.

b.- Gordon Hamilton.

c.- Jane Adams.

12.- Josephine Shaw Lowel hará aportaciones importantes en el ámbito de:

a.- La mediación civil.

b.- La mediación familiar.

c.- La mediación comunitaria.

13.- ¿En qué año aprueba la Comunidad de Madrid su Ley de Mediación?:

a.- En el año 2.001.

b.- En el año 2.004.

c.- En el año 2.007.

14.- ¿Qué ámbito de mediación se regula en la Ley 1/2.007?:

a.- La mediación vecinal.

b.- La mediación comunitaria.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

15.- En la Comunidad de Madrid podemos afirmar que nos encontramos con un modelo familiar definido por las siguientes características (señala la opción incorrecta):

a.- Modelos de familias más diversos.

b.- Modelos de familias más jerárquicos.

c.- Modelos de familias más igualitarios.

16.- El Comité de Ministros del Consejo de Europa insto a los Estados miembros a promover experiencias de mediación familiar a través de una Resolución aprobada el año:

a.- 1.978.

b.- 1.988.

c.- 1.998.

17.- En el año 2.002 la Comisión de la Comunidad Europea publicó:

a.- El Libro Verde sobre modalidades alternativas de solución de conflictos em el ámbito del derecho civil y mercantil.

b.- El Libro Verde sobre modalidades alternativas de solución de conflictos em el ámbito del derecho de familia.

c.- El Libro Verde sobre modalidades alternativas de solución de conflictos em el ámbito del derecho penal juvenil.

18.- Según establece la Ley 1/2.007 de la Comunidad de Madrid, el objeto de la Ley es la mediación familiar, entendida como:

a.- Un procedimiento extrajudicial de gestión o resolución positiva de tensiones o conflictos familiares.

b.- Un procedimiento voluntario de gestión o resolución positiva de tensiones o conflictos familiares.

c.- Un procedimiento judicial de gestión o resolución positiva de tensiones o conflictos familiares.

19.- Según la Ley 1/2.007 el mediador es (señala la opción incorrecta):

a.- Un profesional imparcial.

b.- Un profesional neutral.

c.- Un profesional con capacidad para tomar decisiones.

20.- No es una finalidad de la mediación familiar:

a.- Prevenir o minimizar los conflictos familiares.

b.- Favorecer la apertura de procedimientos judiciales de carácter contencioso.

c.- Reducir las consecuencias de los procedimientos judiciales de carácter contencioso.

21.- La mediación debe facilitar:

a.- La presentación de recursos a las sentencias judiciales.

b.- El cumplimiento de las sentencias judiciales.

c.- Ambas opciones son correctas.

22.- No es un principio de la mediación familiar establecida en la Ley de la Comunidad de Madrid:

a.- La igualdad de género.

b.- La confidencialidad y la reserva.

c.- La voluntariedad de las partes.

23.- En la mediación familiar se debe garantizar la confidencialidad y reserva:

a.- Respecto a las entrevistas.

b.- Respecto a los datos y documentos producidos en la mediación.

c.- Ambas opciones son correctas.

24.- En el proceso de mediación familiar deben garantizar la confidencialidad y la reserva:

a.- Únicamente el mediador.

b.- Únicamente las partes que intervienen.

c.- Ambas opciones son falsas.

25.- Las partes que intervienen en el proceso de mediación son voluntarias:

a.- Para acogerse a la mediación.

b.- Para desistir en cualquier momento del procedimiento.

c.- Ambas opciones son correctas.

26.- El mediador puede voluntariamente:

a.- Aceptar la mediación e iniciar el procedimiento.

b.- Una vez iniciado, no puede desistir del procedimiento.

c.- Ambas opciones son correctas.

27.- Los participantes en el procedimiento de mediación actuarán conforme al principio de:

a.- Colaboración y cooperación.

b.- Transparencia.

c.- Buena fe.

28.- El mediador y las partes:

a.- Han de asistir personalmente a las sesiones.

b.- Si las partes están de acuerdo, en las sesiones de trámite, pueden valerse de representantes.

c.- Ambas opciones son correctas.

29.- Las sesiones del proceso de mediación se conducirán de acuerdo al principio de:

a.- Flexibilidad.

b.- Responsabilidad.

c.- Rigidez.

30.- En el proceso de mediación habrá que proteger de manera especial los intereses de (señala la opción incorrecta):

a.- Los menores.

b.- Las víctimas de la violencia de género.

c.- Las personas dependientes.

31.- Gestionar el Registro de Mediadores Familiares es una competencia de:

a.- La Administración Autonómica.

b.- El Colegio Oficial de Mediadores Familiares.

c.- Los Ayuntamientos.

32.- En relación a la mediación familiar, la Administración Autonómica debe:

a.- Ejercer la potestad sancionadora.

b.- Facilitar a los interesados el acceso a la mediación familiar.

c.- Ambas opciones son correctas.

33.- ¿Cómo se denomina el instrumento de impulso, ordenación y organización de la mediación y de los mediadores inscritos?:

a.- El Consejo de Mediadores Familiares.

b.- El Registro de Mediadores Familiares.

c.- El Colegio Oficial de Mediadores Familiares.

34.- El Registro de Mediadores Familiares dependerá de la Dirección General competente en materia de:

a.- Justicia.

b.- Menores.

c.- Familia.

35.- Se creará como órgano asesor y de coordinación:

a.- La Comisión Autonómica de Mediación Familiar.

b.- La Federación de Entidades de Mediación Familiar.

c.- El Consejo Sectorial de Mediación Familiar.

36.- La Comisión Autonómica de Mediación Familiar es un órgano de coordinación entre:

a.- Las Administraciones.

b.- Los colegios profesionales.

c.- Además de las anteriores, las instituciones implicadas en mediación familiar.

37.- Pueden solicitar mediación familiar:

a.- La familia acogedora, los acogidos y la familia biológica.

b.- La familia adoptante, los adoptados y la familia biológica.

c.- Ambas opciones son correctas.

38.- La familia biológica de un adoptado puede participar en la mediación familiar:

a.- Si se produce cualquier conflicto respecto a la convivencia.

b.- En la búsqueda de orígenes del adoptado.

c.- Ambas opciones son correctas.

39.- Pueden participar en los procesos de mediación familiar las personas unidas por vínculo de parentesco:

a.- Hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

b.- Hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

c.- Hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.

40.- Las personas unidas por vínculo matrimonial o unión de hecho pueden participar en procesos de mediación familiar:

a.- En los conflictos intrafamiliares de convivencia.

b.- En los supuestos de ruptura, separación, divorcio o nulidad.

c.- Ambas opciones son correctas.

41.- Se excluyen de la mediación conflictos que tengan que ser abordados:

a.- Desde una intervención psicológica.

b.- Desde una intervención psiquiátrica.

c.- Ambas opciones son correctas.

42.- Son derechos de las partes en el proceso de mediación (señala la opción incorrecta):

a.- Elegir un mediador de entre los inscritos en el Registro.

b.- Desistir del procedimiento de mediación en cualquiera de sus fases.

c.- Conocer al final del proceso de mediación su coste máximo.

43.- En la mediación son deberes de las partes en conflicto:

a.- Actuar de buena fe.

b.- Cumplir con los acuerdos adoptados en el procedimiento de mediación.

c.- Ambas opciones son correctas.

44.- Abstenerse de solicitar en juicio o en actos de instrucción judicial la declaración del mediador es:

a.- Un derecho de las partes.

b.- Un deber de las partes.

c.- Se puede solicitar la declaración del mediador en procesos judiciales, si así lo determinan las partes.

45.- Los mediadores familiares son:

a.- Profesionales generalistas, imparciales y neutrales.

b.- Profesionales especializados, imparciales y de la administración.

c.- Profesionales especializados, imparciales y neutrales.

46.- Los mediadores familiares deben acreditar (señala la opción incorrecta):

a.- Estar en posesión de un título universitario de grado superior o medio.

b.- Acreditar acciones formativas teórico-prácticas.

c.- Acreditar un tiempo de experiencia que será acordado mediante reglamento.

47.- Son deberes de los mediadores:

a.- Renunciar a la mediación o desistir del procedimiento.

b.- Facilitar la comunicación y la consecución de acuerdos entre las partes.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

48.- En el ejercicio de su actividad los mediadores deben actuar:

a.- Con libertad e independencia.

b.- De acuerdo a los principios de la justicia social.

c.- En beneficio de las partes más vulnerables.

49.- Deben renunciar los mediadores a intervenir en procesos en los que:

a.- Tengan interés personal en el objeto de la mediación.

b.- Hubieran intervenido profesionalmente con alguna de las personas implicadas.

c.- Ambas opciones son correctas.

50.- La mediación puede iniciarse:

a.- A petición de ambas partes.

b.- A instancia de una de las partes. En este caso el primer objetivo de la mediación es que la otra parte la acepte.

c.- Ambas opciones son correctas.

51.- ¿Pueden acudir las partes a la mediación si hay actuaciones judiciales en curso?:

a.- No, en ningún caso.

b.- Sí, si lo solicita el Juez o el Ministerio Fiscal.

c.- Sí, de acuerdo con la legislación procesal.

52.- En la primera sesión de la mediación:

a.- Se acordarán los objetivos de las partes y se planificarán las sesiones.

b.- Se levantará acta que acredite lo que se ha tratado.

c.- Ambas opciones son correctas.

53.- La duración de la mediación no podrá exceder:

a.- De los tres meses.

b.- De los cuatro meses.

c.- De los seis meses.

54.- De manera excepcional se podrá ampliar el plazo de la mediación:

a.- Por otro mes.

b.- Por dos meses.

c.- Por tres meses.

55.- Si en el transcurso de la mediación surgen indicios de comportamientos que supongan amenazas para la integridad física o psíquica de alguna persona:

a.- Se tratarán de resolver en el propio procedimiento.

b.- Se informará a las partes.

c.- No se estará sujeto al deber de confidencialidad.

56.- El mediador podrá finalizar la mediación si:

a.- No hay colaboración por ambas partes.

b.- Se considera que el procedimiento no puede alcanzar la finalidad perseguida.

c.- Ambas opciones son correctas.

57.- Se considera una infracción leve en relación a la Ley 3/2.007:

a.- No facilitar copias a las partes del documento de la sesión final.

b.- No comunicar a las partes las causas justificadas por las que se desiste del procedimiento de mediación.

c.- Ambas opciones son correctas.

58.- La intervención en un proceso de mediación cuando concurre causa de abstención es:

a.- Una infracción leve.

b.- Una infracción grave.

c.- Una infracción muy grave.

59.- Se considera una infracción muy grave:

a.- El cobro de honorarios distintos a los pactados.

b.- No cumplir con el deber de confidencialidad y reserva.

c.- Ambas opciones son correctas.

60.- Las infracciones leves se sancionan:

a.- Con amonestación por escrito.

b.- Con suspensión temporal para actuar como mediador de hasta tres meses.

c.- Ambas opciones son correctas.

61.- La baja definitiva en el Registro de Mediadores Familiares puede ser una sanción en:

a.- Las infracciones graves.

b.- Las infracciones muy graves.

c.- Ambas opciones son correctas.

62.- El primer servicio de mediación familiar se creo en España en el año 1.988. Esta iniciativa fue llevada a cabo:

a.- Por una psicóloga.

b.- Por una trabajadora social.

c.- Por una abogada.

63.- La función mediadora del Trabajo Social se reconoce:

a.- El Preámbulo del Código Deontológico.

b.- En el artículo 40 del Código Deontológico.

c.- En el artículo 65 del Código Deontológico.

64.- Dentro de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, el servicio específico de mediación se sitúa en:

a.- Los Puntos de Encuentro Familiar.

b.- Los Centros de Atención a la Infancia.

c.- Ambas opciones son falsas.

65.- Se ofrece información sobre el Servicio de Mediación Familiar en el Punto de Información sobre Mediación situado:

a.- En el Área de Gobierno.

b.- En los Juzgados de Familia.

c.- En el Servicio de Atención a la Violencia de Género.

Plantilla de respuestas

1.-	C, p. 3	**6.-**	C, p. 3	**11.-**	A, p. 5
2.-	A, p. 3	**7.-**	B, p. 4	**12.-**	C, p. 6
3.-	B, p. 3	**8.-**	A, p. 4	**13.-**	C, p. 8
4.-	C, p. 3	**9.-**	B, p. 4	**14.-**	C, p. 8
5.-	B, p. 3	**10.-**	C, p. 5	**15.-**	B, p. 8

16.-	C, p. 8	**21.-**	B, p. 10	**26.-**	A, p. 10
17.-	A, p. 8	**22.-**	A, p. 10	**27.-**	C, p. 10
18.-	B, p. 9	**23.-**	C, p. 10	**28.-**	A, p. 10
19.-	C, p. 9	**24.-**	C, p. 10	**29.-**	A, p. 10
20.-	B, p. 10	**25.-**	C, p. 10	**30.-**	B, p. 13

31.-	A, p. 11	**36.-**	C, p. 11	**41.-**	C, p. 11
32.-	C, p. 10	**37.-**	C, p. 11	**42.-**	C, p. 12
33.-	B, p. 11	**38.-**	B, p. 11	**43.-**	C, p. 12
34.-	C, p. 11	**39.-**	C, p. 11	**44.-**	B, p. 12
35.-	A, p. 11	**40.-**	C, p. 11	**45.-**	C, p. 12

46.-	C, p. 12	**51.-**	C, p. 13	**56.-**	B, p. 14
47.-	B, p. 13	**52.-**	C, p. 13	**57.-**	C, p. 14
48.-	A, p. 12	**53.-**	A, p. 13	**58.-**	B, p. 15
49.-	C, p. 13	**54.-**	C, p. 13	**59.-**	C, p. 15
50.-	A, p. 13	**55.-**	C, p. 14	**60.-**	A, p. 15

61.-	B, p. 15
62.-	B, p. 17
63.-	B, p. 17
64.-	C, p. 18
65.-	B, p. 18